

1. 如何认定案涉合同的承租方；2. 案涉合同是否合法有效；3. 如果案涉合同无效其法律后果是什么。

【法院裁判要旨】

江苏省丹阳市人民法院经审理认为：某村委会、某花木社签订的土地承包经营权流转合同是以某花木社名义订立，由某苗木社实际履行的合同，以规避当时的土地流转政策，故该合同系双方以虚假的意思表示实施的民事法律行为，应属无效。

案涉土地承包经营权流转合同实际由某村委会与某苗木社订立并履行，对于二者之间的合同效力，基本农田是指按照一定时期人口和社会经济发展对农产品的需求，依据土地利用总体规划确定的不得占用的耕地，对于基本农田种植范围的规定主要在于确保我国耕地红线不被突破，保护耕地资源，维护我国的粮食安全。将基本农田流转用于苗木花卉和草坪种植，减少了耕地面积，突破了耕地红线，威胁我国的粮食安全。因此，某村委会与某苗木社之间的土地

承包经营权流转合同因违反法律、法规强制性规定而无效。

某苗木社作为花木专业合作社，承包土地的目的即为种植花卉苗木，某村委会对此应当是明知的，故对于合同无效，双方均存在过错。合同无效的，行为人因该行为获得的财产应予以返还，不能返还的应当折价补偿，各方均有过错的，应当各自承担相应的损失。某村委会主张复垦或复垦费用，属于其损失，因其在订立合同中存在过错，该损失由其自行承担。某苗木社实际占用土地从事种植，其占用土地期间应当承担相应占有使用费用，占有使用费可参照相关租金标准确定，故其无权主张退还。

江苏省丹阳市人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百四十六条、第一百五十三条、第一百五十七条，《中华人民共和国土地管理法》第十七条、第三十条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条规定，判决如下：

一、第三人某苗木社于本判决生效后30日内将占用的原告某村委会土地(含鱼塘)交还给某村委会；

二、驳回原告某村委会的其他诉讼请求。

某苗木社不服一审判决，提起上诉。

江苏省镇江市中级人民法院经审理认为：关于案涉土地承包经营权流转合同的效力如何认定。根据《中华人民共和国民法典》第九百二十五条规定，受托人以自己的名义，在委托人的授权范围内与第三人订立的合同，第三人在订立合同时知道受托人与委托人之间的代理关系的，该合同直接约束委托人和第三人。本案中，某花木社应某苗木社和某村委会的要求，以自己的名义与某村委会签订案涉合同，该合同直接约束某苗木社和某村委会。关于案涉合同的效力，根据《通知》规定，一般耕地主要用于粮食和棉、油、糖、蔬菜等农产品及饲草饲料生产；在不破坏耕地耕作层且不造成耕地地类改变的前提下，可以适度种植其他农作物，不得在一般耕地上挖湖造景、种植草皮。该通知虽然在效力等级上属于部门规章，但其上述规定体现了对国家耕地资源和粮食安全的保护，涉及社会公共利益和公序良俗。结合本案事实，案涉土地绝大多数系水

田、旱地，属于一般耕地，应当用于种植农作物。各方当事人明知某苗木专业合作社将案涉土地用于种植花卉苗木，仍签订案涉合同，明显损害了社会公共利益，违背公序良俗。从维护粮食安全及确立正确的社会价值导向的角度，对本案情形下合同效力的认定应当从严把握，司法不应支持、鼓励这种为追求经济利益而忽视国家粮食安全的有违社会公共利益和公序良俗的行为，案涉合同应当认定为无效。

根据一审法院庭审笔录记载，某村委会在一审两次开庭审理时均明确提出要求某花木社和某苗木社共同承担返还土地的义务，一审法院据此判决某苗木社返还土地，并未超出某村委会的诉讼请求。

江苏省镇江市中级人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百五十三条第二款、第九百二十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

一、案涉土地承包合同符合隐名代理的特征

隐名代理又称间接代理，《中华人民共和国民法典》第九百二十五条是关于隐名代理的规定，该条规范的是委托人及第三人之间的外部关系，突破了委托合同的相对性，与仅规范委托人和受托人内部关系的条款明显不同，但是仍会产生代理归属效果。根据合同相对性原则，委托合同对第三人没有约束力，而受托人以自己名义与第三人签订合同，一般对委托人亦无约束力。但是根据本条规定，虽然受托人以自己的名义与第三人签订合同，但是受托人在委托人授权范围内为法律行为，这里的授权范围并非合同层面的委托范围或者受托范围，而是代理层面的代理权限范围，除此之外，第三人在订立合同时知道代理关系，该“知道”是明知，而不是“应当知道”，此时，受托人与第三人签订的合同直接约束委托人和第三人，但是有确切证据证明该合同只约束受托人和第三人的除外。本案中，某花木社应某苗木社和某村委会要求，以自己的名义与某村委会签订案涉合同，因此第三人某村委会主观上明知某花木社与某苗木

社的代理关系，而且客观上某花木社是在委托人某苗木社的授权范围内签订了合同，上述行为符合隐名代理的构成要件，该合同直接约束某苗木社和某村委会。

二、案涉土地承包合同违反法律强制性规定且违背公序良俗

违反法律强制性规定的民事法律行为无效。《中华人民共和国土地管理法》规定国家实行基本农田保护制度。基本农田是指按照一定时期人口和社会经济发展对农产品的需求，依据土地利用总体规划确定的不得占用的耕地，对于基本农田种植范围的规定主要在于确保我国耕地红线不被突破，保护耕地资源，维护我国的粮食安全。将基本农田流转用于苗木花卉和草坪种植，减少了耕地面积，突破了耕地红线，威胁我国的粮食安全。因此，某村委会与某苗木专业合作社之间的土地承包经营权流转合同因违反法律、法规强制性规定而无效。

公序良俗是公共秩序和善良风俗的简称，属于不确定概念，所谓公序，即国家的安全、人民的根本利益；良俗即人民的一般道德准则。^①违反部门规章的合同，会因违背公序良俗而被判定无效。在我国司法实践中，将效力层级低于法律和行政法规的行政规章或国家政策，以公共秩序的形式纳入公序良俗的范畴，以此作为评判民事法律行为效力的裁判标准。《中华人民共和国民法典》第一百五十三条第二款将富有弹性的违背公序良俗原则作为认定民事法律行为效力的“兜底条款”，通过适当限制意思自治的方式，以维护国家利益和社会公共利益。本案中，案涉合同签订于《通知》出台之前，裁判援引《通知》作为认定案涉合同无效的考量，是因为《通知》是对《中华人民共和国土地管理法》及其实施条例有关规定的具体落实，明确了严格耕地用途管制的具体措施，且案涉合同持续履行至《通知》出台后，案涉争议也发生在《通知》公布后，所以，以《通知》的要求评价案涉合同内容没有超出当事人的预期，而且可以更好地维护国家利益、社会公共利益，故适用《通知》进行裁判。该《通知》虽未达到法律，行政法规的层级，但在效力等级上属于部门规章，因此其

^①王利明：《论合同违背公序良俗——以〈合同编解释〉第17条为中心》，载《求是学刊》2024年第3期，第93页。

可以作为衡量公共秩序的标准。根据《通知》的规定并结合本案事实,案涉土地绝大多数系水田、旱地,属于一般耕地,应当用于种植农作物,各方当事人明知苗木专业合作社将案涉土地用于种植花卉苗木,仍然签订案涉合同,减少国家耕地面积,明显损害人民的根本利益及社会公共利益,因此,该合同不仅违反法律、法规强制性规定,也违背公序良俗,应为无效。

三、案涉土地承包合同被认定无效后的责任应当根据各方过错处理

民事行为被确认无效后,当事人因该行为取得的财产,应当予以返还,不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿,有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失,各方都有过错的,应当各自承担相应的责任。该案中,第三人某苗木社需在判决生效后将占用的某村委会土地交还给村委会。该案民事主体在签订案涉合同时均有过错,应当各自承担相应的损失,第三人某苗木社承包土地的目的即为种植花卉苗木,某村委会对此应当是明知的,故对于合同无效应该承担一定的责任,因此,某村委会主张的复垦或复垦费用的损失应当由其自行承担。第三人某苗木社实际占用案涉土地从事种植,其占用土地期间应当承担相应占有使用费用,占有使用费可参照相关租金标准确定,故其无权主张退还。

从党中央和国家的政策来看,一直高度重视耕地保护和粮食安全。2007年中央一号文件《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》提出“强化和落实耕地保护责任制,切实控制农用地转为建设用地的规模”,2022年中央一号文件《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》强调“实行耕地保护党政同责,严守18亿亩耕地红线”,2023年中央一号文件《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》提出“探索建立耕地种植用途管控机制,明确利用优先序”,2024年中央一号文件《中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》强调“严格落实耕地保护制度”,2025年中央一号文件《中共中央国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》提出“严格耕地总量管控”。从法律层

面来看，案涉合同的标的是“土地”，具有其特殊性，不同于一般的交易商品，需要特殊保护，《中华人民共和国土地管理法》关于“严格控制耕地转为非耕地”的规定应当为强制性规范，违反者司法应否认其法律效力。本案同时运用相关政策指明案涉合同不仅违法，也违背了耕地保护的公序良俗，进一步明确了保护耕地和国家粮食安全价值追求。因此，本案裁判实现了政治效果、社会效果、法律效果的有机统一的要求。

编写人：江苏省丹阳市人民法院 朱文婷

土地承包合同出现僵局时的司法解除

——贾某某诉某合作社土地承包经营权合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市怀柔区人民法院(2023)京0116民初2588号民事判决书

2. 案由：土地承包经营权合同纠纷

3. 当事人

原告：贾某某

被告：某合作社

【基本案情】

贾某某系怀柔某村村民。2017年5月20日，贾某某(甲方)与某合作社(乙方)签订《北京市农村承包土地经营权委托流转合同》(以下简称《委托流转合同》)，约定甲方自愿将承包地委托乙方流转给接转方，用于农业种植经营，委托流转期限自2017年1月1日至2027年12月31日，共计11年，流

转费为1200元每亩每年，每五年递增5%，分两次现金支付。合同签订后，某合作社与案外人某文化发展集团有限公司(以下简称某公司)签订《怀柔区农村土地租赁合同书》(以下简称《土地租赁合同》)，约定将本村75户村民的137.27亩土地一并出租给某公司。2022年4月，某合作社与某公司因土地租金产生争议，诉至法院。经调解，最终确认《土地租赁合同》于2022年12月31日解除，由某公司于2022年12月15日前给付某合作社2022年度土地租金172960.2元。某合作社在收到上述款项后直接分配给了村民。在与某公司解除合同后，某合作社先后寻找多家公司洽谈土地出租事宜无果，一直未能产生收益，无力继续支付租金，也无力继续履行《委托流转合同》，因此申请与贾某某协商解除该合同。对此结果，包括贾某某在内的24名当事人均表示不认同，坚持要求某合作社继续履行合同义务。经调解，贾某某不同意某合作社分期给付，也不同意解除《委托流转合同》，坚持要求某合作社一次性